

次のⅠ及びⅡの【見解】は、刑事訴訟法第220条第1項第2号及び同条第3項において、被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、「逮捕の現場」で令状を必要とせずに搜索・差押えをすることができるとされている根拠に関する考え方を述べたものである。これらの【見解】のいずれかを前提に、後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いため、裁判官による事前の令状審査を行う必要性がない。
- Ⅱ. 逮捕の際には被逮捕者により証拠が隠滅されるおそれが高いため、これを防止して証拠を保全する緊急の必要性がある。

【記 述】

- ア. Ⅰの考え方に立つと、「逮捕の現場」は、令状が発付されたとしたら搜索が可能である範囲、すなわち、逮捕の場所と同一の管理権が及ぶ範囲内の場所と考えられる。
- イ. Ⅰの考え方に立っても、搜索・差押えの対象は、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠物に限られる。
- ウ. Ⅰの考え方に立つと、被逮捕者の身体を搜索する場合、被逮捕者を逮捕した現場で直ちに搜索を実施することが適当でないときであっても、搜索の実施に適する最寄りの場所まで連行して搜索することはできない。
- エ. Ⅱの考え方に立つと、「逮捕の現場」は、被逮捕者が証拠を隠滅することが可能である被逮捕者の手が届くなどの事実的支配が及ぶ範囲内の場所と考えられる。
- オ. Ⅱの考え方に立っても、被逮捕者をその住居で逮捕してから警察署まで連行した上、その後逮捕の現場として同住居を搜索することができる。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

憲法は逮捕に伴い捜索及び押収を行う場合を令状主義の例外としている（憲法 35 条 1 項）が、刑事訴訟法はこれをうけて、「逮捕する場合」に「逮捕の現場」で、令状なしの捜索・差押えを許している（220 条）。この原則がなぜ認められるのかについて、2つの考え方がある。逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が高いので、合理的な証拠収集手段として認められるとするもの（相当説）と、逮捕を完遂させるため、被逮捕者の抵抗を抑圧し、逃亡を防止するためと、同時に、現場の証拠の破壊を防止するための緊急の必要性から認められるとするもの（緊急処分説）である。

本件で、Ⅰの考え方は、相当説に該当する。他方、Ⅱの考え方は、緊急処分説に該当する。

ア 正しい

Ⅰの考え方からすると、令状によらない捜索・差押えと令状による場合との関係は捜査戦術の選択の問題にすぎず、どちらが原則という優劣の差はないので、必ずしも令状の得られない緊急事態である必要はない。そして、令状によらない捜索・差押えの許容範囲についても令状を請求すれば許されるであろう関連性のある範囲では広く認められることになる。そうすると、「逮捕の現場」とは、令状を請求すれば許容されるであろう相当な範囲、すなわち逮捕の場所と同一管理権が及ぶ範囲内の場所ということになる。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい

Ⅰの考え方からすると、逮捕の現場において存在する蓋然性が強いということから令状なしの捜索・差押えにつき合理性があるといえるのは、被疑事実に関連する物件に限られるということになる。そうだとすると、証拠保全の目的でなされる逮捕の現場での捜索・差押えは、当該逮捕の原因となった被疑事実に関するものについてのみ許されるということになる。よって、Ⅰの考え方に立っても、捜索・差押えの対象は、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠物に限られる。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

Ⅰの考え方からすると、被逮捕者の身体については、証拠物の存在する蓋然性をもっとも強いといってもよく、被疑者の身体への捜索は、逮捕の現場を離れてもなし得るとする実質的な理由がある。よって、Ⅰの考え方に立つと、被逮捕者の身体を捜索する場合、被逮捕者を逮捕した現場で直ちに捜索を実施することが適当でないときであっても、捜索の実施に適する最寄りの場所まで連行して捜索することはできる。したがって、本記述は、Ⅰの考え方によれば捜索の実施に適する最寄りの場所まで連行して捜索することはできるとすべきところ、できないとしている点で、誤っている。なお、準現行犯逮捕の現場から約3キロメートル離れた警察署に連行し、逮捕から約1時間後に差押えを実施した事案において、判例は、「刑訴法 220 条 1 項 2 号によれば、捜査官は被疑者を逮捕する場合において必要があるときは逮捕の現場で捜索、差押え等の処分をすることができるところ、右の処分が逮捕した被疑者の身体又は所持品に対する捜索、差押えである場合においては、逮捕現場付近の状況に照らし、被疑者の名誉等を害し、被疑者らの抵抗による混乱を生じ、又は現場付近の交通を妨げるおそれがあるといった事情のため、その場で直ちに捜索、差押えを実施することが適当でないときには、速やかに被疑者を捜索、差押えの実施に適する最寄りの場所まで連行した上、これらの処分を実施することも、同号にいう『逮捕の現場』における捜索、差押えと同視することができ、適法な処分と解するのが相当である」としている（最決平 8.1.29、百選 27 事件）。

エ 正しい

Ⅱの考え方からすると被逮捕者により、証拠が隠滅されることを防止することが目的といえるので、「逮捕の現場」における搜索・差押えとして許容される限界は、空間的には、被疑者の直接的支配の及ぶ身体・所持品・場所に限定される。よって、Ⅱの考え方からは、「逮捕の現場」とは、被逮捕者が証拠を隠滅することが可能である、被逮捕者の手が届くなどの事実的支配が及ぶ範囲の場所と考えることになる。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

Ⅱの考え方からすると、「逮捕の現場」における搜索・差押えとして許容される限界は、時間的には、「逮捕行為の着手後」から「身体拘束の確保前」までに限定される。なぜなら、被疑者が身体拘束により行動の自由を失った後は、罪証隠滅は困難になることを逮捕要件は前提としており、捜査官側も令状取得の余裕が生じるはずだからである。このように解すると、被逮捕者をその住居で逮捕してから警察署まで連行した後は、もはや現場の証拠の破壊を防止するための緊急の必要性は認められない。よって、Ⅱの考え方によれば、被逮捕者をその住居で逮捕してから警察署まで連行した上、その後に同住居を逮捕の現場として搜索することはできない。したがって、本記述は、Ⅱの考え方によれば、被逮捕者をその住居で逮捕してから警察署まで連行した上、その後に逮捕の現場として同住居を搜索することはできないとすべきところ、できるとしている点で、誤っている。

以上により、誤っている記述はウとオであり、したがって、正解は肢4となる。

